

1500737-66.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gláucia Véspoli dos Santos Ramos de Oliveira

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/02/2022

... de drogas e , quanto ao crime de tráfico, pleiteou benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/23), laudo de constatação (fls. 26/33), imagens da droga apreendida, exames químico-toxicológico da droga apreendida (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500737-66.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2139410/2021 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 18070643 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 2753/21/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2139410 - 05º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 2753/21/429 - 05º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodolfo Gueiros Silva

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

Artigo 33, caput, e artigo 33, § 1º, I e 34, todos da Lei 11.343/06, cc.69, caput, CP.

Réu Preso

Aos 15/02/2022, às 15:30h, em conformidade com o Comunicado da Corregedoria Geral nº 284/2020, em virtude da Pandemia do COVID-19, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. GLÁUCIA VÉSPOLI DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do(a) Exmo(a) Sr(a). Dr(a). DRA. ANA CAROLINA MACRI MORAIS. Presente o réu, RODOLFO GUEIROS SILVA, acompanhado do DR. SIDNEI FRANCISCO NEVES, DD. Defensor Público do Estado. Instalada a audiência, realizada de forma virtual, excepcionalmente, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams. A seguir,

dando início a instrução criminal, com a concordância da defesa o réu foi interrogado e em seguida foi inquirida uma testemunha, Willian José Lorente, através da ferramenta acima mencionada, sendo o arquivo com a gravação da audiência importado ao SAJ, com a desistência, ora homologada, da oitiva das testemunhas Antonio Marcos Pereira da Silva (presente no lobby) e Priscilla Ferraz (ausente), manifestada pelas partes. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi determinado que se passasse aos debates orais, dando-se pela ordem a palavra ao Ministério Público e ao(à) Defensor(a), que se manifestaram oralmente. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. RODOLFO GUEIROS SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, artigo 33, §1º e 34, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 17h30, na Rua Doutor José Henrique Duarte n.º 368, Parque Quinta das Paineiras, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu tinha em depósito para fins de tráfico, drogas consistentes em, pelo menos, 4.200 g de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (acondicionado sob o lacre 0029600 - item 1), e 275,39 g de "cocaína" (lacre 0029575 - item 9) e 1076,18 g de "cocaína" (lacre 0029580 - item 12), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta também, que no dia 21 de maio de 2021, por volta das 17h30, na Rua Doutor José Henrique Duarte n.º 368, Parque Quinta das Paineiras, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo e/ou produto químico destinado à preparação de droga, consistentes em: 993,52g de cafeína (lacre 0029597 - item 2), 995,73g de cafeína (lacre 0029596 - item 3), 994,86g de cafeína (lacre 0029593 - item 4), 994,06g de cafeína (lacre 0029594 - item 5), 995,22g de cafeína (lacre 0029595 - item 6), 993,61g de cafeína (lacre 0029599 - item 7), 994,88g de cafeína (lacre 0029598 - item 8), 860,66g de cafeína, tetracaína, lidocaína e fenacetina (lacre 0029579 - item 10), 712,44g de cafeína e lidocaína (lacre 0029578 - item 11) e 607,87g de cafeína e lidocaína (lacre 0029577 - item 13). Consta ainda que, no dia 21 de maio de 2021, por volta das 17h30, na Rua Doutor José Henrique Duarte n.º 368, Parque Quinta das Paineiras, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o réu utilizava, possuía e guardava maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em: 01 balança de precisão tamanho médio, 01 balança de precisão pequena, 04 rolos de fita adesiva, 01 facão cabo branco, 01 faca serrilhada de cozinha, 01 chave sextava marca Mayle nº 17, 01 frasco de tintura xadrez cor preta, 01 peneira grande, 01 colher grande, 02 cartelas com adesivos de tubarão nas cores preta e branca, 01 galão plástico de transporte com líquido transparente ainda não identificado, 01 prensa em mal estado de conservação e 01 macaco hidráulico. Consta por fim, que todas as infrações penais acima descritas foram cometidas nas imediações (defronte) de estabelecimento estudantil (Escola Municipal Prof. Alberto José Ismael situada na Rua Dr. José Henrique Duarte n.º 339, Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto). Acostados aos autos: auto de exibição e apreensão (fls. 19/23), laudo de constatação (fls. 26/33), imagens da droga apreendida, exames químico-toxicológico da droga apreendida (fls. 139/142) e dos objetos apreendidos (fls. 143/148 e 164/168) e laudo das substâncias apreendidas (fls. 149/151, 161/163, e 197/200). O réu foi notificado (fls. 153) e apresentou defesa preliminar (fls. 156). A denúncia foi recebida em 05 de julho de 2021 (fls. 158/159) e o réu foi citado (fls. 195). Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi interrogado e foram ouvidas duas testemunhas arroladas. Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a d. Defesa pugnou pela absolvição do crime dos artigos 33, § 1º e do art 34, da Lei de drogas e , quanto ao crime de tráfico, pleiteou benefícios quanto à pena e ao regime. É o relatório. Decido. A pretensão punitiva é procedente. A materialidade do crime de tráfico restou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/23), laudo de constatação (fls. 26/33), imagens da droga apreendida, exames químico-toxicológico da droga apreendida (fls. 139/142) e dos

objetos apreendidos (fls. 143/148 e 164/168), laudo das substâncias apreendidas (fls. 149/151, 161/163, e 197/200), bem como a prova oral colhida. A autoria também é certa. O réu, na fase policial (fls. 07/08), declarou que na data dos fatos, por volta das 17:30 horas, estava conduzindo sua motocicleta Honda/ CG, placa CTY0E09, cor vermelha, pelas ruas do bairro São Francisco, quando foi abordado por uma equipe do BAEP. Durante revista pessoal, os policiais localizaram em sua posse um aparelho celular e aproximadamente R\$ 500,000. Os policiais solicitaram que desbloqueasse a tela de seu aparelho celular, o que não fez. Disse que os policiais indagaram qual era seu endereço, oportunidade em que forneceu o endereço de sua genitora, todavia, os policiais sabiam que seu verdadeiro endereço era na Rua José Henrique Duarte, nº 368, bairro Quinta das Paineiras. Afirmou que permaneceu no local da abordagem, enquanto outra equipe do BAEP foi até sua residência, onde estava sua amásia Priscila; não presenciou os policiais revistando sua casa, mas soube que eles localizaram maconha e cocaína no local, além de dinheiro, insumos para preparação de entorpecentes, como produtos químicos para misturar à cocaína e uma prensa hidráulica de metal, além de recipientes e outros objetos relacionados a manipulação e preparo de cocaína. Assumiu a responsabilidade pelas drogas, dinheiro, insumos e apetrechos relacionados a entorpecente que foram encontrados pelos policiais militares em sua casa, os quais estavam em um cômodo reservado para armazenamento e manipulação de entorpecentes. Confessou que estava promovendo o tráfico ilícito de drogas, entretanto, apesar de sua amásia Priscila saber, ela não concordava com a presença das drogas e objetos no imóvel. Disse que também havia cerca de R\$ 10.000,00 em dinheiro no cômodo mencionado, dinheiro proveniente de crime. Em juízo confessou a traficância, mas afirmou que apenas guardava drogas para terceira pessoa. A confissão do réu vem corroborada pelas demais provas colhidas em instrução. A testemunha Priscila, na fase policial (fls. 06), disse que é companheira do réu há aproximadamente cinco anos e à época dos fatos estava gestante de cinco meses. Disse que o réu ficou preso durante quatro anos por tráfico de drogas e que estava em liberdade há cinco meses, e desde então estavam residindo juntos no local dos fatos. Disse que na noite anterior aos fatos o réu chegou em casa trazendo com ele drogas, equipamentos e objetos relacionados a preparação de entorpecentes, e guardou tudo num "quartinho" vazio do imóvel, afirmando ainda que ele usou o carro dela, um VW/Gol, placa BLK9E40, cor cinza, sem seu consentimento, para transportar a droga e objetos relacionados ao tráfico. Afirmou que quando percebeu, discutiu com ele porque não concordava que ele guardasse as drogas e objetos na casa onde vivem; em meio a discussão o réu deixou o local, novamente usando o carro dela e retornou somente às 06 horas, quando discutiram novamente. Disse que furou o pneu do carro para que ele não o utilizasse e arrumou as roupas dele para que deixasse a casa; em seguida, novamente o réu deixou o local, desta vez de moto. Informou que por volta das 17h, uma equipe do BAEP esteve em sua residência; franqueou a entrada dos policiais no imóvel e indicou o cômodo em que as drogas e apetrechos estavam. Viu que eles também encontraram dinheiro no local, mas não sabe a quantia. Afirmou que não sabia de mais informações sobre os fatos, apenas que percebeu que o réu passou a se comportar de maneira estranha cerca de um mês antes dos fatos. Os policiais militares Willian e Antônio, na fase policial (fls. 02/03 e 04/05), bem como em juízo, declararam que estavam em patrulhamento pela Rua José Secco, próximo a UBS São Francisco, quando avistaram à frente da viatura um indivíduo dirigindo uma motocicleta Honda/CG 125, placa CTY0E09; narraram que o indivíduo mostrou mudança de comportamento quando viu a viatura, o que motivou a abordagem. Identificaram o indivíduo como sendo o réu Rodolfo Gueiros Silva. Que em revista pessoal realizada pelo policial Antônio, foi encontrado apenas um aparelho de telefone celular e R\$ 675,00 em notas diversas. Narraram que quando identificaram o réu recordaram-se de uma denúncia anônima recente sobre ponto de venda de drogas localizado no bairro Santa Catarina, onde supostamente Rodolfo residiria. Perguntaram ao réu onde ele morava e ele informou local diverso e que residia com sua mãe; acionaram uma viatura de apoio, que ficou no local da abordagem com Rodolfo, enquanto eles se deslocavam ao local da denúncia recebida. Narraram que chegando ao local, na rua Doutor José Henrique Duarte, 368, foram recebidos por

Priscilla, que disse ser companheira de Rodolfo; Priscilla foi cientificada sobre a denúncia de venda de drogas no imóvel em que reside e então começou a chorar, dizendo ela que na noite anterior brigou muito com o réu em razão das drogas que estavam no interior do imóvel, esclarecendo que Rodolfo havia chegado com tais objetos na noite anterior. Informaram que Priscilla autorizou a entrada dos policiais para fazer buscas pela casa, inclusive assinou uma autorização; Priscila indicou o cômodo da residência onde estariam acondicionadas as drogas e apetrechos e no local encontraram, espalhados pelo chão, três tijolos de "maconha", embalados em fita adesiva marrom e com um adesivo de tubarão de cor preta, e três outros pedaços da mesma droga e embalagem, bem como mais 32 porções menores de "maconha" sem embalagem, as quais estavam em uma sacola plástica, com fragmentos da mesma droga. Também foram encontradas sete sacolas plásticas transparentes com substância branca aparentando cocaína, além de outras três sacolas plásticas com substância branca a granel, também aparentando cocaína, e ainda um pote plástico retangular e de cor branca e em seu interior havendo substância branca aparentando cocaína, além de uma barra prensada e mais duas porções também prensadas e de cor branca, todas aparentando cocaína. Ainda pelo chão do cômodo foram encontrados uma balança média, uma balança pequena, quatro rolos de fita adesiva transparente, uma faca de cabo branco, uma faca serrilhada, uma ferramenta manual sextavada da marca Mayle, nº 17, um frasco de tintura preta da marca Xadrez, uma peneira grande, uma colher grande, duas cartelas de adesivos de animal tubarão, sendo uma cartela na cor preta e outra cartela na cor branca, um galão de cinco litros contendo líquido não identificado, uma prensa em mal estado de conservação, um macaco hidráulico de cor azul e R\$ 8.800,00, em notas diversas, acondicionados em uma sacola plástica no canto do cômodo. Eis a prova colhida nos autos. Conforme exposto, não há dúvida de que de que o réu praticou os delitos narrados na denúncia. Nesta esteira, temos inicialmente a confissão do réu que, embora minta ao afirmar que somente guardava a droga – o que se mostrou inverídico pelos depoimentos dos policiais – confessou que mantinha em depósito mediante paga de R\$ 400,00 por kilo guardado. Corroborando a confissão, temos a atuação policial em razão de atitude suspeita do réu, que transitava com uma motocicleta e demonstrou comportamento suspeito ao perceber a presença policial. Em seu poder foi apreendido um telefone celular, que se recusou a desbloquear e R\$ 675,00 que não soube explicar a origem. De posse da qualificação do réu, os policiais recordaram-se de delações recentes apontando que Rodolfo Gueiros Silva seria traficante de drogas no Bairro Santa Catarina, em sua própria residência. Indagado onde morava, o réu passou o endereço de sua mãe, o que restou ainda mais suspeitos. Todavia, os policiais sabiam onde seria a casa dele em razão das delações recebidas, qual seja, na Rua Doutor José Henrique Duarte nº 368, Bairro Santa Catarina. Solicitando apoio, uma viatura policial ficou com o réu enquanto a viatura da abordagem inicial, que conduzia a ocorrência, foi até à casa informada pelas denúncias, onde encontraram Priscilla Ferraz, companheira do réu. Quando os policiais deram notícia da denúncia de tráfico de droga na residência Priscila começou a chorar, franqueou a entrada da equipe e esclareceu que as drogas, demais objetos e dinheiro era de Rodolfo, que ele havia levado para a casa na noite anterior, o que teria sido motivo de briga entre o casal. Priscila indicou o cômodo onde poderiam ser encontrados. No local foram apreendidos 03 "tijolos" de maconha, embalados em fita adesiva marrom e comum adesivo de tubarão de cor preta, e 03 outros pedaços da mesma droga e embalagem, bem como mais 32 porções menores sem embalagem, as quais estavam em uma sacola plástica, com fragmentos da mesma droga. Também foram encontradas, parte de cocaína e de matéria-prima, insumo e produto químico a ser adicionado para aumentar o volume da droga, 07 sacolas plásticas transparentes com substância pulverizada, 03 sacolas plásticas com substância branca a granel, e ainda 01 pote plástico retangular e de cor branca e em seu interior havendo substância branca, além de 01 barra prensada, de cor branca, e mais 02 porções também prensadas e de cor branca. Ainda pelo chão do cômodo foram encontrados 01 balança média de cor branca, 01 balança pequena, 04 rolos de fita adesiva transparente, 01 faca de cabo branco, 01 faca serrilhada, 01 ferramenta manual sextavada da marca Mayle, nº 17, 01 frasco de tintura preta da marca Xadrez, 01 peneira grande, 01 colher grande, 02 cartelas de adesivos de

animal tubarão, sendo uma cartela na cor preta e outra cartela na cor branca, 01 galão de cinco litros contendo líquido não identificado, 01 prensa em mal estado de conservação, 01 macaco hidráulico de cor azul e mais a importância de R\$ 8.800,00, em espécie, em notas diversas, acondicionados em uma sacola plástica no canto do cômodo. Tais fatos restaram devidamente comprovados pelo interrogatório do réu prestado em solo policial, oportunidade em que confesso a prática das condutas acima narradas. Amparando a confissão do réu tem-se os depoimentos de Priscila, companheira do réu, que narrou que todos os objetos acima narrados e a droga apreendida pelos policiais estavam em sua residência e lá foram deixadas pelo réu na noite anterior aos fatos. Ademais, os policiais narraram de forma uníssona e harmoniosa como se deram os fatos e as diligências por eles realizadas, que culminaram na localização da droga e petrechos para o tráfico. Tais fatos e circunstâncias dão a certeza de que o réu estava praticando o tráfico de drogas. No mais, a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerável e, em regra, superior ao uso diário, o que reforça a conclusão de que o entorpecente se destinava ao comércio, sem olvidar os petrechos para o tráfico e dinheiro apreendidos junto das drogas. Saliento que o delito foi praticado nas proximidades da Escola Municipal Prof. Alberto José Ismael situada na Rua Dr. José Henrique Duarte n.º 339, Jardim Santa Catarina, São José do Rio Preto, conforme imagens constantes na denúncia, incidindo, assim, a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei de Drogas. Com relação ao delito previsto no artigo 33, §1º, inciso I, da Lei 11.343/06, trata-se de conduta de caráter subsidiário, e sua aplicação só é possível se o agente não for punido por qualquer das figuras previstas no caput do artigo 33. Portanto, tratando-se de condutas praticadas em um mesmo contexto, há apenas um delito de tráfico, afinal se trata de condutas incluídas dentro da cadeia progressiva de lesão ao mesmo bem jurídico tutelado – saúde pública. Com relação ao delito previsto no artigo 34 da Lei de Drogas, restou caracterizada a existência de contextos autônomos e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado de forma distinta, devendo, assim, o réu responder pelos dois crimes em concurso material e/ou formal impróprio. Isso porque, além de ter em depósito certa quantidade de drogas ilícitas em sua residência para fins de mercancia, o réu possuía no mesmo local e em grande escala, objetos, maquinário e utensílios que constituam laboratório utilizado para a produção, preparo, fabricação e transformação de drogas ilícitas em grandes quantidades. Nessa situação, as circunstâncias fáticas demonstram verdadeira autonomia das condutas e inviabilizam a incidência do princípio da consunção, uma vez que os utensílios e substâncias apreendidas na residência do réu demonstram a existência de um verdadeiro laboratório voltado à fabricação ou transformação de drogas, o que poderia proporcionar a preparação de número muito maior de substâncias entorpecentes. Nesse sentido: Levando-se em consideração que o crime do art. 34 visa coibir a produção de drogas, enquanto o art. 33 tem por objetivo evitar a sua disseminação, deve-se analisar, para fins de incidência ou não do princípio da consunção, a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas. Relevante aferir, portanto, se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela quanto à coibição da própria produção de drogas. Logo, se os maquinários e utensílios apreendidos não forem suficientes para a produção ou transformação da droga, será possível a absorção do crime do art. 34 pelo do art. 33, haja vista ser aquele apenas meio para a realização do tráfico de drogas (como a posse de uma balança e de um alicate - objetos que, por si sós, são insuficientes para o fabrico ou transformação de entorpecentes, constituindo apenas um meio para a realização do delito do art. 33). Contudo, a posse ou depósito de maquinário e utensílios que demonstrem a existência de um verdadeiro laboratório voltado à fabricação ou transformação de drogas implica autonomia das condutas, por não serem esses objetos meios necessários ou fase normal de execução do tráfico de drogas. (Lima, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único/Renato Brasileiro de Lima - 8 ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: JusPODIVUM, 2020, p. 1078). Ainda nesse sentido: STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 303.213/SP, Rei. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

08/10/2013; e HC 349.524/SP, Rei. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 18/05/2017, DJe 30/ 05/2017. Assim, de rigor a condenação do réu pelos delitos tipificados no artigo 33 e 34, da Lei de Drogas. PASSO A DOSAR A PENA: Para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei de Drogas: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu possui antecedente criminal consistente em condenação pela prática de posse/porte de arma de fogo e posse de droga para uso próprio (processo 0019.129-87.2015, fls. 69/70). E, ainda, considerando-se as circunstâncias estabelecidas nos artigos 59, CP e 42, Lei 11343/06, há que se considerar que o réu armazenava elevada quantidade de drogas, 200 g de "maconha" (acondicionado sob o lacre 0029600 - item 1), 275,39 g de "cocaína" (lacre 0029575 - item 9) e 1.076,18 g de "cocaína" (lacre 0029580 - item 12), além de várias substâncias utilizadas para o preparo da droga e diversos petrechos utilizados para o tráfico, como balanças de precisão, rolos de fita adesiva, facas, chave sextava, tintura xadrez, prensa, entre outros, circunstância que traz a necessidade de reprimenda penal mais severa, pois a exacerbada quantidade de droga apreendida poderia gerar graves danos à saúde pública, já que atingiria centenas de jovens, causando consequências devastadoras a inúmeras famílias, além do que os objetos e substâncias apreendidas demonstram maior grau de periculosidade do réu e maior reprovabilidade da conduta, já que o réu não se limitou a armazenar e vender entorpecente, mas também a preparar a droga para a comercialização. Assim, a pena-base é fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e 750 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda verifico que o réu é reincidente específico (processo 0037956-15.2016, fl. 70); ademais, incide a atenuante da confissão, saliento que não será compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência por se tratar de reincidência específica, o que exige repreensão mais severa. Assim, a pena sofre acréscimo de um sexto, restando fixada em 08 anos e 09 meses de reclusão e 875 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na terceira fase incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino), o que acarreta o aumento da pena em um sexto, restando fixada em 10 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e 1.020 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais desfavoráveis. À minguia de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Para o delito previsto no artigo 34, da Lei de Drogas: Sopesando as circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu possui antecedente criminal consistente em condenação pela prática de posse/porte de arma de fogo e posse de droga para uso próprio (processo 0019.129-87.2015, fls. 69/70). E, ainda, considerando-se as circunstâncias estabelecidas nos artigos 59, CP e 42, Lei 11343/06, há que se considerar que o réu armazenava elevada quantidade de drogas, 200 g de "maconha" (acondicionado sob o lacre 0029600 - item 1), 275,39 g de "cocaína" (lacre 0029575 - item 9) e 1.076,18 g de "cocaína" (lacre 0029580 - item 12), circunstância que traz a necessidade de reprimenda penal mais severa, pois a exacerbada quantidade de droga apreendida poderia gerar graves danos à saúde pública, já que atingiria centenas de jovens, causando consequências devastadoras a inúmeras famílias, além do que os objetos e substâncias apreendidas demonstram maior grau de periculosidade do réu e maior reprovabilidade da conduta, já que o réu não se limitou a armazenar e vender entorpecente, mas também a preparar a droga para a comercialização. Assim, a pena-base é fixada em 04 anos e 06 meses de reclusão e 1.800 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na segunda verifico que o réu é reincidente específico (processo 0037956-15.2016, fl. 70); ademais, incide a atenuante da confissão (confissão extrajudicial); saliento que não será compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência por se tratar de reincidência específica, o que exige repreensão mais severa. Assim, a pena sofre acréscimo de um sexto, restando fixada em 05 anos e 03 meses de reclusão e 2.100 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Na terceira fase incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas (crime praticado nas imediações de estabelecimento de ensino), o que acarreta o

aumento da pena em um sexto, restando fixada em 06 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e 2.450 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. Anoto que os crimes foram praticados na forma do artigo 69 do Código Penal, pois são delitos autônomos, cuja penalização não guarda relação de prejudicialidade. Assim, as penas serão somadas, totalizando 16 anos e 04 meses de reclusão e 4570 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal. À míngua de outras circunstâncias modificadoras, a pena permanece tal como fixada. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência do réu e quantidade de pena aplicada, nos termos do artigo 33 e 59 do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44, notadamente em face dos maus antecedentes e reincidência, demonstrando a insuficiência da medida e, ainda, pela inconciliabilidade com a determinação de cumprimento inicial da pena em regime fechado, sem olvidar a quantidade de pena aplicada. Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu RODOLFO GUEIROS SILVA às penas de 16 anos e 04 meses de reclusão e 4570 dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33, caput, e 34, todos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal. Preso cautelarmente, não poderá recorrer em liberdade, uma vez que a prisão cautelar permanece necessária para a garantia da Ordem Pública e da aplicação da Lei Penal, sendo insuficientes as demais cautelares trazidas pela Lei n. 12.403/11. Quanto ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, impossível a "progressão de regime" neste momento, à míngua de elementos necessários, cabendo ao r. Juízo da Vara das Execuções a análise, com urgência, quanto à eventual benefício a ser concedido, este relacionado umbilicalmente à execução da pena; para tanto, fica determinada a expedição de guia para execução, oportunamente. Recomende-se na prisão em que se encontra. Fica decretada, ainda, a perda dos valores apreendidos, diante da ausência de prova da origem lícita, artigo 63 da Lei 11.343/06. Como relação ao celular, defir a restituição se requerida por representante no prazo de 30 dias, na inércia fica autorizada a destruição. Providencie-se o necessário. Por fim, já solucionado o destino dos demais objetos e drogas apreendidos na decisão de fls. 173/174. Condene o réu nas custas processuais, que serão exigíveis na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada nesta data, saem os presentes devidamente intimados. Comunique-se. Não havendo recurso, certifique-se o trânsito em julgado, providenciando-se o necessário (arquivando-se os autos, oportunamente, com as formalidades de praxe)". Tratando-se de processo digital, constará deste termo de audiência somente a assinatura digital do(a) MM. Juiz(a). Em seguida, o acusado manifestou interesse EM RECORRER para a Superior Instância da r. sentença supra, requerendo seja seu recurso recebido e processado na forma da Lei. A seguir, pela MM. Juíza foi deliberado: "Recebo o recurso interposto pelo réu. Abra-se vista à Defensoria Pública para apresentação das razões recursais no prazo legal.". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Silmara Pedrazzi Malzoni, escrevente, digitei e subscrevi.